

2. Semnarea încheierilor de carte funciară eliberate prin intermediul platformei eTerra (Minuta ședinței din data de 21.02.2022, pct. 7)

Un notar public din cadrul Camerei București solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea situație juridică:

Având în vedere problema cu care se confruntă notarii publici de ceva vreme, se adresează rugămintea de a se discuta cu reprezentanții OCPI Ilfov - BCPI Buftea, pentru a se găsi o soluție referitoare la încheierile eliberate din platforma ANCPI, care nu prezintă cele două semnături digitale care validează documentul, respectiv cea a registratorului și cea a asistentului - registrator.

Încheierile se pot descărca din platformă, chiar dacă sunt semnate electronic doar de o singură persoană, respectiv de asistentul - registrator, lucru care nu ar trebui să fie posibil, având în vedere că o încheiere este valabilă doar cu ambele semnături. Se atașează spre exemplificare o asemenea încheiere.

În urma analizei situației juridice prezentate și a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reține următoarele:

Potrivit art. 54 alin. (2) lit. o) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, încheierea de carte funciară cuprinde „*semnătura registratorului și a asistentului registrator.*”

În considerarea prevederilor legale mai sus citate, registratorul din cadrul BCPI, care soluționează o cerere de recepție și/sau înscriere, are obligația de a semna încheierea de carte funciară, alături de asistentul - registrator.

Precizăm faptul că ANCPI a implementat modalități alternative de semnare electronică a încheierilor de carte funciară, care facilitează această operațiune.